9. 생애최초 주택 취득 감면(지방세특례제한법§36의3)

감면	점검 사항				√
생애 최초 주택 취득	인적 요건			◦ **본인 및 배우자가 주택을 소유 사실 유무 확인** - 가구 내 다른 구성원(부모, 형제. 자매 등)이 주택을 보유하여도 감면 가능 ◦ **취득자의 미성년자 해당 여부(미성년자는 감면 대상 X)** ◦ **취득자의 국적이 대한민국인지 확인(2026년 개정)**	☐
	물적 요건	공통		◦ **해당 취득이 2022. 6. 21. 이후 취득에 해당하는지 여부** ◦ **유상취득 해당 여부 확인(유상취득일 경우에 한하여 감면 가능)** → 부담부 증여는 감면 X ◦ **다주택자 중과 세율 적용 여부 확인** → 해당 감면은 다주택자 중과세율 적용 X	☐
		소형주택	유형	◦ **공동주택(아파트 제외) 해당 여부 확인** → 연립주택, 다세대주택 해당함 ◦ **도시형 생활주택 해당 여부 확인** ◦ **다가구주택 해당 여부 확인** - 호수별 전용면적이 구분 기재된 다가구 주택(전용면적 60㎡이하인 호수 부분에 한하여 감면 적용) ◦ **인구감소지역 소재 주택 해당 여부 확인(2026년 신설)**	☐
			전용 면적	◦ **전용면적 60㎡ 이하 여부 확인**	☐
			취득 가액	◦ **수도권은 6억원, 수도권 外지역은 3억원 이하 확인**	☐
			감면율	◦ **(산출세액 300만원 이하) 취득세 전액 면제** → 최소납부세제 적용으로 85% 감면 ◦ **(산출세액 300만원 초과) 취득세 300만원 공제**	☐

9. 생애최초 주택 취득 감면(지방세특례제한법§36의3)

감면	점검 사항			√
생애 최초 주택 취득	소형주택外	유형	◦「지방세법」제11조 제1항 제8호에 따른 주택 해당 여부 확인(소형주택 제외)	□
		전용 면적	◦ 해당 사항 없음	□
		취득 가액	◦ 취득가액 12억원 이하	□
		감면율	◦ (산출세액 200만원 이하) 취득세 전액 면제 (산출세액 200만원 초과) 취득세 200만원 공제 ※ 공동명의 취득 시, 지분별로 안분한 세액을 감면 (예: 4억원 주택을 50:50으로 부부가 공동 취득 시, 각각 100만원을 한도로 감면)	□

9. 생애최초 주택 취득 감면(지방세특례제한법§36의3)

《주택을 소유한 사실이 없는경우(지특법§36의3③)》

1. 상속으로 주택의 공유지분을 소유하였다가 그 지분을 모두 처분한 경우
2. 도시지역이 아닌 지역 또는 면(수도권 제외)에 건축 되어 있는 주택으로서 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 주택을 소유한 자가 그 주택 소재 지역에 거주하다가 다른 지역(타시, 군)으로 이주한 경우. 이 경우 그 주택을 감면 대상 주택 취득일 전에 처분했거나 감면대상 주택 취득일부터 3개월 이내에 처분한 경우로 한정
   가. 사용 승인 후 20년 이상 경과한 주택
   나. 85㎡이하인 단독주택
   다. 상속으로 취득한 주택
3. 전용면적 20㎡ 이하인 주택을 소유하고 있거나 처분한 경우. 다만 전용면적 20㎡이하인 주택을 둘(2) 이상 소유하였거나 소유하고 있는 경우는 제외
4. 취득일 현재 시가표준액이 100만원 이하인 주택을 소유하고 있거나 처분한 경우
5. 전세사기피해주택을 소유하고 있거나 처분한 경우

※ 무허가 주택, 주거용 오피스텔, 분양권(분양권 취득 후 3개월 이내 잔금지급 시, 추징될 수 있음) 해당 여부(근거법령의 내용은 아님)

《생애 최초 주택 구입 감면 추징사유(지특법§36의3 ④)》

- 해당 주택을 취득한 날*부터 3년 이내에 해당 주택을 매각·증여·타용도(임대 등) 사용한 경우**

* 「주택임대차보호법」제3조 제4항에 따라 **임대인의 지위를 승계한 경우**로서 해당 주택의 **임대차계약**(동법 제6조 및 제6조의3에 따라 임대차계약이 갱신된 경우를 포함)**에 따른 임차인이 그 주택에 계속 거주하고 있는 경우**(해당 주택의 취득일을 기준으로 남아있는 임대차 기간이 1년 이내인 경우에 한함)에는 그 **임대차기간의 만료일**

** 배우자에게 지분을 매각·증여하는 경우 제외